EXPEDIENTE: N° 05-002607-0370-CI -4
PROCESO: EJECUTIVO SIMPLE
ACTOR: AVAL CARD DE COSTA RICA S.A
CONTRA
DEMANDADO: ADRIAN ALBERTO HERRA VARGAS

JUZGADO CIVIL DE MENOR CUANTIA DE HEREDIA.- A las ocho horas y cincuenta y cinco minutos del trece de Julio del año dos mil cinco.-

Con base en el documento presentado, por la suma de **CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 95/100 COLONES,** (la cual incluye capital más intereses), se **DESPACHA EJECUCION** en contra de **ADRIAN ALBERTO HERRA VARGAS;** a quién(es) se le(s) concede el plazo improrrogable de **CINCO DIAS**, para que se oponga(n) a la demanda, o manifieste(n) su conformidad con la misma.- Al contestar negativamente, deberá(n) ofrecer las pruebas que tuviere(n), con indicación en su caso del nombre y las generales de ley de los testigos, y los hechos a que se referirá cada uno.- Artículos 318, 354, 357 y 433 del Código Procesal Civil.- Por la suma indicada más el cincuenta por ciento de ley, se decreta embargo en los bienes de la parte demandada, el cual se hace recaer en los que se indican. Artículo 440 ibídem.- Comuníquese.- Asimismo se le(s) previene que en el primer escrito que presente(n) debe(n) señalar medio y lugar, éste último dentro del circuito judicial de este Despacho donde atender notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga(n), las resoluciones posteriores que se dicten se le(s) tendrán por notificada(s) con el sólo transcurso de veinticuatro horas después de dictadas, igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilite la notificación por causas ajenas al despacho, o bien si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto, o inexistente artículo 6 y 12 Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales N° 7637 del 21 de octubre de mil novecientos noventa y seis.- **Se les recuerda a las partes que en la actualidad tienen la posibilidad de conciliar en cualquier momento del proceso (Ley N° 7727 sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, razón por la que el**

despacho esta en la mejor disposición de señalar para esos efectos si así se solicita.- Notifíquese esta resolución al (los) demandado(s), personalmente o por medio de cédulas y copias de ley en su casa de habitación, artículo 2 íbidem.- Para notificar a la parte demandada, se comisiona al **DELEGADO POLICIAL DE SABANILLA DE MONTES DE OCA.-** Se tiene por otorgado el poder especial judicial al (los) **Licenciado(s) Maria Auxiliadora Alfaro Chacon** por la parte **actor(a),** y se tiene por aceptado el mismo.- Artículos 118 del Código Procesal Civil.- Se omite remitir oficios de embargo de los bancos privados: **Bancrecen, Metropolitano, Banco Continental S.A., Banto del Istmo (Costa Rica) S.A., Banco Lyon S.A.** y **Bantec CQ S.A.,** *de acuerdo a la Circulares No. 108-2004 y 32-2005 de la Secretaría General de la Corte, según sesiones del Consejo Superior Nos. 52-2004 y 12-2005 del 15 de julio del 2004 y del 12 de febrero del 2005, publicadas en los Boletines Judiciales N° 174 y 77 del 06 de setiembre del 2004 y 22 de abril de 2004,* ***respectivamente***.- Por otra parte, de acuerdo a la Superintendencia General de Entidades Financieras al 31 de marzo del 2005, son excluyentes por su inexistencia en la Banca Nacional: **Federado, Elca, Banco de Fomento Agricola (B.F.A), Bantec CQ S.A., Cofisa, Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO), Banco de San José, Banco del Comercio, Finadesa S.A., Solidarista Costarricense S.A., Fincomer, Internacional de Costa Rica (BICSA)** y **Banco Cooperativo Costarricense R.L. (BANCOOP).-** Lic. Angélica Fallas Carvajal.- Juez(a).- AESPINOZAM